

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1354/2534

บริษัท สัมมากร
นาย ศรีศักดิ์ วณ วงศ์ ไทย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 226

ป.วิ.พ. มาตรา 90

สำเนาใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90(2)ก็รับฟังเป็นพยานได้ เมื่อโจทก์เข้ารับช่วงสิทธิของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีอยู่กับจำเลย โจทก์ย่อมต้องรับช่วงสิทธิในส่วนของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ที่จำเลยต้องชำระให้แก่ธนาคารตามสัญญามาเรียกเอา กับจำเลยด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 226 วรรคแรก จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี ในระหว่าง ผิดนัด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2523 จำเลยได้กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน 250,000 บาท ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 14 ต่อปี จำเลยยินยอมให้ธนาคารเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กำหนดไว้ได้แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยสัญญาว่าจะชำระเงินกู้ให้

เสร็จภายใน 15 ปี นับแต่วันทำสัญญา และจะผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้
ธนาคารไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,330 บาท ทุกวันสิ้นเดือน โดยโจทก์เป็นผู้ค้ำประกัน
และจำเลยได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 115367 แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นประกันด้วย โดยมีข้อตกลงว่าหาก
บังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ จำเลยตกลงชำระส่วนที่ขาดให้จนครบ หลังจาก
จำเลยกู้เงินไปแล้วได้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารเพียงบางส่วน จนวันที่
25 พฤษภาคม 2528 ค้างต้นเงินอยู่ 247,452.13 บาท และดอกเบี้ย 64,158.71
บาท ธนาคารจึงเรียกให้โจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนและโจทก์ได้ชำระเงิน
ให้ธนาคารเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 เป็นเงิน 20,536.16 บาท และวันที่ 7
ตุลาคม 2528 ได้ชำระต้นเงิน 247,452.13 บาท กับชำระดอกเบี้ยอีก 57,351.05
บาท รวมเป็นเงินที่โจทก์ชำระแทนจำเลยทั้งสิ้น 325,339.34 บาท โจทก์จึงรับช่วง
สิทธิของธนาคารมาไต่เบี่ยให้จำเลยชำระหนี้จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
15 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ธนาคารปรับเปลี่ยนโดยคิดจากต้นเงิน 247,453.13 บาท
และเนื่องจากเงินที่โจทก์ชำระแทนจำเลยนั้นโจทก์ไปกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินซึ่ง
ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายนี้ ซึ่ง
เมื่อคิดจากต้นเงิน 20,536.16 บาท ที่โจทก์ชำระแทนจำเลยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2528 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 2,520.60 บาท และคิดจากต้นเงิน 304,803.18 บาท นับ
จากวันที่ 7 ตุลาคม 2528 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 18,121.17 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลย
ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในวันฟ้อง 345,981.11 บาท ขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงิน
จำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ และให้ชำระค่าเสียหายในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้น
เงินจำนวน 325,339.34 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ หากจำเลยไม่
ชำระก็ให้ยึดที่ดินซึ่งจำนองพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้ หากไม่พอ
ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ จำเลยให้การและแก้ไขคำ
ให้การว่าจำเลยได้ผ่อนชำระเงินให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไป 33 งวด เป็นเงิน

109,890 บาท แล้วจึงไม่มียอดหนี้ที่ค้างแก่ธนาคารตามที่โจทก์กล่าวอ้าง เมื่อโจทก์ชำระเงินแทนจำเลยไปก็เป็นการชำระหนี้เกินกว่าหนี้ที่แท้จริงจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ และโจทก์ยังไม่ได้ชำระเงินให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โจทก์จึงไม่ได้เป็นผู้รับช่วงสิทธิจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ยระหว่างที่จำเลยผิดนัดโจทก์ก็คิดได้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันไปชำระหนี้ของจำเลย ทั้งที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถฟ้องบังคับเอาจากทรัพย์สินที่จำนองได้โดยตรงอยู่แล้ว เป็นการจัดการงานนอกสั่งอันขัดกับความประสงค์อันแท้จริงของจำเลย โจทก์จึงต้องรับผิดชอบเองจะมาเรียกค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีจากจำเลย ไม่ได้ขอให้ศาลยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 325,339.34 บาทให้โจทก์ และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 247,452.13 บาท นับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามที่จำนองไว้กับธนาคารเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยใช้หนี้โจทก์จนครบจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังยุติได้ว่า จำเลยกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นประกันและมีโจทก์เป็นผู้ค้ำประกันตามฟ้อง คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าโจทก์ได้ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แทนจำเลยไปตามฟ้องหรือไม่ และโจทก์ได้รับช่วงสิทธิของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีอยู่กับจำเลยหรือไม่เพียงใด

สำหรับปัญหาข้อแรกจำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ชำระหนี้แทนจำเลยไปตามฟ้อง พยานโจทก์คือนายประดิษฐ์คงเครือ พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งทำหน้าที่เร่งรัดหนี้และเคยทำหน้าที่ด้านบัญชีเงินกู้ลูกค้ามาแล้ว เบิกความว่า โจทก์ได้ชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยแทนจำเลย 1 ครั้งครั้งแรกวันที่

28 พฤษภาคม 2528 เป็นเงิน 20,536.16 บาท ครึ่งหลังวันที่ 7 ตุลาคม 2528 เป็นเงิน 304,803.18 บาท นอกจากโจทก์จะมีสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ชำระไปทั้งสองครั้งดังกล่าวตามเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 เป็นพยานสนับสนุนแล้ว โจทก์ยังมีสำเนาบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่มีรายการหักทอนชำระหนี้ตามเอกสารหมาย จ.11 และ สำเนาบัญชีเงินกู้ของจำเลยที่รายการยอดเงินที่ยังค้างชำระตามเอกสารหมาย จ.12 เป็นพยานสนับสนุนด้วย ส่วนจำเลยได้ความจากคำเบิกความของจำเลยว่าได้ผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปเดือนละ 3,330 บาท รวม 33 งวด เป็นเงิน 109,890 บาท เมื่อหักออกจากยอดเงินที่กู้ไป 250,000 บาทจึงคงค้างชำระเพียง 140,110 บาท นั่นก็ไม่ได้ความว่าจำเลยได้หักดอกเบี้ยออกแล้ว ประกอบกับจำเลยไม่ได้นำสืบหักล้างเอกสารทั้งสี่ฉบับของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นให้เห็นเป็นอย่างอื่น ดังนี้พยานหลักฐานโจทก์ในปัญหาข้อนี้จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือดียิ่งกว่าพยานหลักฐานจำเลย กรณีฟังได้ว่าโจทก์ชำระหนี้แทนจำเลยไปดังที่โจทก์ฟ้อง ที่จำเลยฎีกาว่า นายประดิษฐ์เป็นพยานบอกเล่าเพราะไม่มีส่วนรู้เห็นขณะโจทก์ชำระหนี้แทนจำเลยก็ดี และที่ฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินตามเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 ให้แก่จำเลยก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วันก็ดี จึงเป็นพยานที่รับฟังไม่ได้ด้วยกันนั้น เห็นว่า แม่นายประดิษฐ์จะไม่ได้อยู่รู้เห็นขณะโจทก์ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แทนจำเลยดังที่จำเลยฎีกาก็ตาม แต่นายประดิษฐ์เป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงย่อมอยู่ในฐานะที่จะทราบเรื่องดังกล่าวได้จากบุคคลและเอกสารของธนาคาร ดังนั้นนายประดิษฐ์จึงเป็นพยานที่รับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 95(2) ส่วนสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 ก็ได้ความตามคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2529 ว่าเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกคือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้ โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 90(2)

นายประติษฐ์และเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 จึงเป็นพยานที่รับฟังได้ กรณีฟังได้ว่า โจทก์ชำระหนี้แทนจำเลยไปรวมทั้งสิ้น 325,339.34 บาท ตามฟ้อง ฎีกาจำเลยข้อนี้ ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาข้อที่ว่าโจทก์ได้รับช่วงสิทธิตามฟ้องหรือไม่เพียงใดนั้นจำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้ชำระหนี้แทนจำเลยจึงไม่ได้รับช่วงสิทธิเห็นว่า เมื่อกรณีฟังได้ว่าโจทก์ ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แทนจำเลยไปตั้งได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น โจทก์ จึงได้รับช่วงสิทธิของธนาคารดังกล่าวที่มีอยู่กับจำเลย ส่วนโจทก์ได้รับช่วงสิทธิได้ เพียงใดนั้น จำเลยฎีกาว่าควรคิดค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดเพียงร้อยละ 7.5 ต่อปี เห็นว่าหากโจทก์มิได้ชำระหนี้แทนจำเลยไป จำเลยก็ยังคงต้องชำระหนี้ ที่ยังค้างชำระให้แก่ธนาคารดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ตามสัญญา เมื่อโจทก์เข้ารับช่วงสิทธิจึงต้องช่วงสิทธิในส่วนของดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก ที่บัญญัติไว้ว่า หนี้เงินนั้นท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจเรียก ดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ย ต่อไปตามนั้น ประกอบมาตรา 226 วรรคแรก ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชำระ ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในระหว่างผิดนัดจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ